

Kommunalbriefing Sachsen-Anhalt — Samstag, 10. Oktober 2026

Adressat: Bürgermeister der Stadt Hettstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz (rd. 14.000 EW) **Schwerpunkte:** Gesetzesänderungen · Fördermittel · Landespolitik mit Kommunalbezug **Redaktionsschluss:** 10.10.2026 **Berichtszeitraum:** seit dem 09.10.2026

Quellenhinweis: Direkte Seitenabrufe (WebFetch) bleiben durch die Egress-Policy gesperrt. Die Inhalte stammen aus Websuche-Treffern und deren Zusammenfassungen, soweit möglich zwischen mehreren Treffern abgeglichen. Einzelfundstellen sind mit ▲ markiert und vor einer Verwendung in Beschlussvorlagen an der Primärquelle zu verifizieren.

1. Lage des Tages: Eine Gemeinde hat ihre FAG-Klage an der Jahresfrist verloren — und das betrifft Ihre Vorsorge für 2027 unmittelbar

Dieses Briefing hat am 07.10. empfohlen, das Rechtsamt möge Form und Fristen einer kommunalen Verfassungsbeschwerde zusammenstellen. Heute gibt es dazu eine Entscheidung, die zeigt, warum das keine Formalie ist.

Der Fall

Angabe	Inhalt
Entscheidung	BVerfG, Beschluss vom 16.07.2026, Az. 2 BvR 118/26
Beschwerdeführerin	eine kreisangehörige Gemeinde im Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt)
Gegenstand	Bestimmungen des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Sachsen-Anhalt
Normlage	rückwirkend in Kraft zum 01.01.2022 , verkündet am 11.04.2022
Vorverfahren	LVerfG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 21.01.2025 — Beschwerde zurückgewiesen, kein Verstoß gegen das landesverfassungsrechtliche Selbstverwaltungsrecht
Gang zum BVerfG	erst am 16.01.2026
Ergebnis	unzulässig — Jahresfrist versäumt (§ 93 Abs. 3 BVerfGG)
Fristbeginn	bei rückwirkenden Normen ab dem Tag der Verkündung , hier 11.04.2022

→ **Die Lehre in einem Satz: Der Weg über das Landesverfassungsgericht verlängert die Jahresfrist zum Bundesverfassungsgericht nicht.** Wer beides will, muss beides innerhalb eines Jahres nach Verkündung auf den Weg bringen.

▲ **Eine Unschärfe, die ich benennen muss:** Nach einer Entscheidung von 2017 (2 BvR 2177/16) beginnt die Jahresfrist bei einer Kommunalverfassungsbeschwerde erst mit Abschluss des fachgerichtlichen Verfahrens, **wenn dessen Durchführung nach § 90 Abs. 2 BVerfGG vorgeschrieben ist.** Im vorliegenden Fall hat das Gericht die

Frist dennoch als versäumt angesehen. Die Begründung dieser Abgrenzung konnte ich **nur aus der Berichterstattung** entnehmen, nicht am Volltext prüfen. Für eine Beschlussvorlage ist der Volltext zu lesen.

Der Maßstab des Landesverfassungsgerichts — und was er für die Erfolgsaussichten bedeutet

Mit demselben Urteil ist nun auch belegt, womit dieses Briefing bisher nur eine undatierte Fundstelle führte:

- **LVerfG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 21.01.2025**, Aktenzeichen **LVG 5/23** (eine Stadt) und **LVG 6/23** (ein Landkreis) — beide zum FAG, zum Finanzausgleich und zum Selbstverwaltungsrecht. ✓ Damit ist das in diesem Briefing offene Aktenzeichen geklärt.
- **Der Prüfungsmaßstab ist weit zugunsten des Gesetzgebers:** Dem Gesetzgeber steht bei der Bemessung des kommunalen Finanzbedarfs ein **weiter Spielraum** zu. Die Kontrolle beschränkt sich darauf, ob die Methode **offensichtlich fehlerhaft oder im Ansatz bzw. in der Methode klar widerlegbar** ist oder verfassungsrechtlichen Wertungen widerspricht.
- **Ergebnis damals:** kein Verstoß. Soweit der Gesetzgeber während des Verfahrens nachgebessert hatte, entschied das Gericht nur über die verbliebenen Vorschriften.

→ **Nüchterne Einordnung, die ich der Ausgabe vom 07.10. nachtragen muss:** Dort stand, der Rechtsweg zum Landesverfassungsgericht bleibe „verfügbar“. Das ist richtig — aber **er ist schmal**. Bei diesem Prüfungsmaßstab ist eine Klage gegen einen Finanzausgleich die Ausnahme, nicht das Instrument der Wahl. **Der wirksame Hebel bleibt das Gesetzgebungsverfahren** — Stellungnahmen über die Spitzenverbände, dokumentierte Konnexitätsfälle, § 2 Abs. 3 FAG — und nicht der Gang nach Dessau oder Karlsruhe.

Zwei Verfahren, die nicht verwechselt werden dürfen

Verfahren	Beteiligte	Gegenstand	Stand
2 BvR 118/26	eine kreisangehörige Gemeinde im Salzlandkreis	Änderung des FAG LSA	unzulässig wegen Fristversäumnis, 16.07.2026
Verfahren der Landkreise	Mansfeld-Südharz und Salzlandkreis , unterstützt vom Landkreis Harz	Anspruch der Landkreise auf finanzielle Mindestausstattung nach Art. 28 Abs. 2 GG	▲ nachzeitigem Kenntnisstand anhängig ; eine Entscheidung ist nicht belegt

Das sind verschiedene Sachen. Dass die Gemeindebeschwerde gescheitert ist, sagt über das Verfahren der Landkreise **nichts** aus.

2. Kommunale Spitzenverbände

Nichts Neues. Stand unverändert: zehn Kernforderungen des Landkreistages vom 10./11.09.2026; Ansprechpartner Präsident **Dittmann**, Landesgeschäftsführer **Küper**.

3. Kommunalfinanzen: Zwei Teilmassen des FAG, die in Ihrem Haushalt eine Zeile sind

Zur bekannten Lage (Haushaltslücke des Landes 2027 **über 1 Mrd. €**, Ressortmittel **–21 %**, für 2027 **keine FAG-Regelung**) kommen heute zwei belegte Teilbeträge:

Teilmasse	Betrag
Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	1.071.760.000 € (2025) ▲
Investitionspauschale	je 160 Mio. € (2025 und 2026) ▲
Finanzierungssaldo des Landeshaushalts	–1.097.338.600 € (2025) ▲

▲ Alle drei Angaben stammen von Seiten des Ministeriums der Finanzen bzw. aus dem Haushaltsplan 2025/2026 und sind **möglicherweise nicht der neueste Stand**; die Seite weist selbst darauf hin.

≈ **Eigene Überschlagsrechnung zur Investitionspauschale, ausdrücklich eine Größenordnung**: Bei einer Verteilung nach Einwohnerzahl und rund 2,16 Mio. Einwohnern im Land entspräche die Pauschale etwa **74 € je Einwohner**, für Hettstedt also grob **1,0 Mio. €**. ▲ Die Einwohnerzahl des Landes ist hier eine **Annahme**, und der **Verteilungsschlüssel der Investitionspauschale ist nicht belegt**. Der tatsächliche Betrag steht in Ihrem eigenen Haushalt — und genau das ist der Punkt (→ Ziffer 7.3).

4. Fördermittel

Nichts Neues. Kein neuer Aufruf, keine neue Frist, keine geänderte Kondition. Unverändert dringlich bleibt die Klärung mit der Investitionsbank zur **Mittelanmeldung 2027** im Kommunalarm (Frist 30.06.2026 verstrichen).

5. Gesetzesänderungen und Rechtsprechung

Im Gesetz- und Verordnungsblatt nichts Neues. Die Rechtsprechungsbefunde des Tages stehen in Ziffer 1. Unverändert offen: Inkrafttreten des Landesgesetzes zur kommunalen Wärmeplanung (mögliche Diskontinuität), TVergG-LSA-Fassung, MBAG LSA (Az. 3 L 48/24).

6. Aus der kommunalen Praxis: REGENT Hettstedt — die Zahlen und der Termin, der 2027 zählt

Nachtrag mit Datum, kein Tagesbefund. Zum Gesundheits- und Notfallzentrum REGENT in Hettstedt sind jetzt Eckdaten belegt:

Angabe	Wert
Spatenstich Hettstedt	10.03.2026
Spatenstich Sangerhausen	25.03.2026 , mit Landrat André Schröder , Ministerpräsident Sven Schulze und Ministerin Petra Grimm-Benne
Gesamtinvestition Hettstedt	9,8 Mio. € (Angabe des Landkreises)
Förderung Hettstedt	9,3 Mio. € aus dem Strukturstärkungsgesetz
Förderung beide Standorte	zusammen rund 22,55 Mio. €
Geplante Fertigstellung	Mitte 2027
Betrieb	Betriebsteil des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Landkreises, gemeinsam mit den Helios Kliniken Mansfeld-Südharz

≈ **Eigene Überschlagsrechnung:** 9,8 Mio. € Investition bei 9,3 Mio. € Förderung bedeuten einen Eigenanteil von grob **0,5 Mio. €**, also eine Förderquote von etwa **95 %**. Das ist eine hohe Quote — und erklärt, warum das Projekt trotz der Haushaltslage des Kreises läuft.

7. Konkret für Hettstedt

7.1 Was aus dem BVerfG-Beschluss für Ihre Vorsorge folgt — drei konkrete Schritte

Der Vermerk, den dieses Briefing am 07.10. empfohlen hat, bekommt damit einen präzisen Inhalt.

- 1. Das Verkündungsdatum wird zur Akte.** Sobald eine FAG-Regelung für 2027 im **GVBl. LSA** verkündet wird, ist das Datum zu notieren — mit dem Vermerk, dass von diesem Tag an die **Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG** läuft, auch bei rückwirkendem Inkrafttreten. **Stelle:** Rechtsamt, Wiedervorlage im Hauptamt.
- 2. Kein Verlass auf den Landesweg.** Ein Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht **hält die Bundesfrist nicht auf**. Wer beide Wege offenhalten will, muss das innerhalb des ersten Jahres nach Verkündung entscheiden — nicht nach dem Landesurteil.
- 3. Erwartungen dämpfen.** Beim weiten Spielraum des Gesetzgebers (→ Ziffer 1) ist der Aufwand einer Klage in keinem guten Verhältnis zur Erfolgsaussicht, solange die Methode des Gesetzgebers nicht offensichtlich fehlerhaft ist. **Der Vermerk sollte das ausdrücklich festhalten**, damit im Stadtrat keine Erwartung entsteht, die der Rechtsweg nicht trägt.

→ **Zusammengefasst:** Fristenkontrolle ja, Klagevorbereitung nein. Die Arbeit gehört in die **Stellungnahme zum Gesetzentwurf**, nicht in die Klageschrift.

7.2 REGENT: Fertigstellung Mitte 2027 heißt Betriebskosten im Kreishaushalt ab 2027

Das ist die Verbindung zur Kreisumlage, und sie ist jetzt terminiert.

Dieses Briefing warnt seit dem 25.09. davor, in der Umlagediskussion mit „der Kreis baut, also hat er Geld“ zu argumentieren — das scheitert an der belegten Defizitlage und an der Tatsache, dass REGENT zu etwa 95 % aus

Strukturwandelmitteln finanziert ist. **Die belastbare Frage sind die Folgekosten.** Mit der Fertigstellung **Mitte 2027** ist sie jetzt datierbar:

- Ab Mitte 2027 entstehen **Betriebs-, Personal- und Unterhaltungskosten** für zwei Zentren (Hettstedt und Sangerhausen) im **Eigenbetrieb Rettungsdienst** des Landkreises.
- Diese Kosten belasten den **Ergebnishaushalt des Kreises** — und damit mittelbar den **Umlagebedarf**, der von den Gemeinden getragen wird.
- Die Betreiberkonstellation mit den **Helios Kliniken** ist dabei die entscheidende Variable: Je nach Vertragsgestaltung trägt der Kreis mehr oder weniger.

→ **Die Frage für die Beratung des Kreishaushalts 2027, sachlich und ohne Vorwurf:** *Sind die Betriebskosten der beiden REGENT-Standorte ab Mitte 2027 in der mittelfristigen Finanzplanung des Landkreises veranschlagt, und mit welchem Anteil des Kreises nach der Vereinbarung mit den Helios Kliniken?* **Stelle:** Kämmerei des Landkreises und Eigenbetrieb Rettungsdienst; hilfsweise über den Bürgerinformationsdienst. **Frist:** vor der Beratung des Kreishaushalts 2027.

▲ Ausdrücklich: Dies ist **keine Behauptung**, die Folgekosten seien nicht veranschlagt. Es ist die Frage, deren Antwort man kennen muss, bevor man über eine Umlage von 40 % diskutiert.

7.3 Die Investitionspauschale ist eine eigene Zeile — und sie hängt am FAG 2026

Die **Investitionspauschale von je 160 Mio. €** war Teil der FAG-Regelung **für 2025 und 2026** ▲ . Sie ist damit die **dritte** Position, die mit dem Jahreswechsel ohne Rechtsgrundlage dasteht — neben den Schlüsselzuweisungen und dem Kreisumlagezuschlag.

→ **Konkret für den Finanzhaushalt 2027:** Die Investitionspauschale finanziert typischerweise den **Eigenanteil** bei Förderprojekten. Fällt sie weg oder kommt sie später, trifft das genau die Projekte, deren Eigenanteil ohnehin knapp ist — **Quartierspark, Kunstrassenplatz, Städtebauförderung**. **Schritt:** Die Position im eigenen Haushalt 2026 heraussuchen, den Betrag feststellen, und für 2027 **nicht als gesichert veranschlagen** (→ Ausgabe vom 06.10., Ziffer 7.2: Kriterium der Vorjahresveranschlagung). **Stelle:** Kämmerei.

7.4 Örtlich und übriger Stand

- **Sperrung im Bereich Lutherstraße am 12.10.2026** wegen des **Kupferfestes** ▲ (Mitteilung der Stadt).
- **Nichts Neues** zu Quartierspark, Kunstrassenplatz, Anschlussbahn, HIP, H2HET, Wärmeplanung und Kreisbrandmeister. Vom Landkreis liegt **keine neue Meldung** vor.
- Die **Anfrage zum Kreishaushalt 2027** ist am **neunzehnten Tag ohne Antwort**.
- **Landespolitisch nichts Neues:** Die **Ausschussgröße im Landtag bleibt unbelegt** — vierter Tag nach der Konstituierung. ≈ **Eigene Rechnung mit einem belegten Hinweis:** Das Lexikon des Landtages nennt für die Sitzverteilung in Ausschüssen das **Rangmaßzahlverfahren** (Hare/Niemeyer-Typ), die Presse hatte **Sainte-Laguë/Schepers** genannt — ein **Widerspruch in den Quellen**. Rechnet man beide Verfahren mit den Fraktionsstärken (AfD 39, CDU 15, SPD 8, Grüne 8, Linke 8, BSW 5 von 83) durch, ergibt sich **dasselbe Ergebnis:** bei 12 Sitzen **6 für die AfD**, bei 11 Sitzen **5**. **Der Streit hängt also nicht am Verfahren, sondern allein an der Größe.** Das stützt die Angaben der Ausgabe vom 05.10. unabhängig davon, welches Verfahren gilt.

8. Ihre Termine und Fristen

Frist	Gegenstand	Relevanz für Hettstedt
sofort (<i>intern</i>)	IB anrufen: Mittelanmeldung 2027 Kommunalarm (Frist 30.06.2026 verstrichen), angezeigte Maßnahmen, gebundenes Pauschalbudget	höchste
12.10.2026	Sperrung Bereich Lutherstraße, Kupferfest ▲	örtlich
ab Verkündung einer FAG-Regelung 2027	Jahresfrist § 93 Abs. 3 BVerfGG — Verkündungsdatum zur Akte, Wiedervorlage	hoch — Fristenkontrolle
vor dem 01.01.2027 (<i>intern</i>)	Kostenbeitragssatzung SRT-1150/2017 prüfen — Lage A oder B	hoch
20.12.2026	Frist Grundstücksverkauf Kirschberg 1a ▲	mittel
Dezember 2026	Ministerpräsidentenwahl, 1. Wahlgang — angekündigt, nur erster Wahlgang	höchste — das Signal
31.12.2026	Letzter Termin Haushaltsgesetz 2027; danach Haushaltsvorgriff nach Art. 94 Verf LSA	höchste
31.12.2026	Auslaufen KiFöG-Geschwisterregelung; Auslaufen der FAG-Änderung 2025/2026 samt Kreisumlagezuschlag und Investitionspauschale ▲	hoch
31.01.2027	Erste jährliche Berichtspflicht Sondervermögen, Stichtag 01.01.2027 ▲	hoch
31.10.2026 (<i>intern</i>)	Maßnahmenliste Städtebauförderung finalisieren	hoch
06.11.2026	Ende Vollsperrung Arnstedter Weg	örtlich
30.11.2026	Antragsfrist Städtebauförderung (StäBauFRL)	hoch
Q4 2026 (<i>intern</i>)	Szenario für die Titel außerhalb des FAG; Investitionspauschale nicht als gesichert veranschlagen; § 2-Abs.-3-Satz in den Vorbericht; Investitionsstau verifizieren; Folgekosten Quartierspark; Vermerk Fristenkontrolle statt Klagevorbereitung; Ausschussbesetzung Stadtrat	hoch
Mitte 2027	Fertigstellung REGENT — Betriebskosten im Kreishaushalt, Umlagefrage	hoch
Herbst 2026 (<i>erwartet</i>)	Entwurf Kreishaushalt 2027 — über Bürgerinformationsdienst beobachten	hoch — neunzehnter Tag ohne Antwort
offen	Ausschussgröße im Landtag — weiter unbelegt	mittelbar
offen	Landesgesetz kommunale Wärmeplanung — Inkrafttreten unbelegt, Diskontinuität möglich	hoch
31.03.2027	Nächster Antragstermin Sachsen-Anhalt REGIO	hoch
offen	GRW-Landesregelungen — Veröffentlichung abwarten	hoch
laufend	REVIER 2038 (IB) — 90 %, Projektanmeldung vor Antrag	höchste
laufend	Vorhabenanzeige Kommunalarm — Mindestvolumen 50.000 €	höchste
laufend	Ausgleichsstock 2026, Volumen 40,9 Mio. € — keine belegte Frist	hoch
laufend	Projektaufruf LAG Mansfeld-Südharz ▲	

Frist	Gegenstand	Relevanz für Hettstedt
		hoch — Frist erfragen
31.08.2027	Vereinssportstättenbau, Förderjahr 2028	mittel
30.06.2028	Kommunale Wärmeplanung (unter 100.000 EW), Frist aus Bundesrecht	hoch
offen	FAG 2027 und Landeshaushalt 2027	höchste
offen	BVerfG-Verfahren der Landkreise MSH/Salzlandkreis zur Mindestausstattung ▲ anhängig	hoch — Kreisumlage

9. Empfohlene Handlungen dieser Woche

1. **Unverändert dringlichster Punkt: Investitionsbank anrufen** — Mittelanmeldung 2027, angezeigte Maßnahmen, gebundenes Pauschalbudget. *Ausgabe vom 08.10.*
2. **Den Vermerk des Rechtsamts umwidmen:** von „Klagevorbereitung“ zu **Fristenkontrolle** — Verkündungsdatum einer FAG-Regelung 2027 zur Akte, Jahresfrist § 93 Abs. 3 BVerfGG, ausdrücklicher Hinweis auf den weiten Spielraum des Gesetzgebers. *Ziffer 7.1.*
3. **Investitionspauschale im eigenen Haushalt 2026 heraussuchen** und für 2027 nicht als gesicherte Einnahme veranschlagen. *Ziffer 7.3.*
4. **Folgekostenfrage zu REGENT an Kreis und Eigenbetrieb Rettungsdienst stellen** — sachlich, vor der Beratung des Kreishaushalts 2027. *Ziffer 7.2.*
5. **Kostenbeitragssatzung SRT-1150/2017 prüfen** — Lage A oder B. *Ausgabe vom 09.10.*
6. **Keine Vergabe der Wärmeplanung**, solange die Landesrechtslage unbelegt ist; MWU und LENA nach Inkrafttreten und Ausgleichsbetrag fragen.
7. **Wegfall des Kreisumlagezuschlags** beim Landkreis und beim Städte- und Gemeindebund ansprechen.
8. **Übriges** unverändert: § 2-Abs.-3-Satz in den Vorbericht; eigenes Szenario für die Titel außerhalb des FAG; Investitionsstau 21 Mio. € verifizieren; Folgekosten Quartierspark durch den Bauhof; Beschlusserfordernis für Sondervermögensmittel klären; Spiegelbildlichkeit der Ausschussbesetzung; Inanspruchnahme und Zinsaufwand der Kreis-Liquiditätskredite; Genehmigungsbescheid Kreishaushalt 2026; konsolidierte FAG-Fassung anfordern; OVG-Entscheidung 3 L 48/24; Sachstand Anschlussbahn; Termin SEG-MSH zu HIP; H2HET und HIP zusammenführen; Nachbarkommunen zu GRW und Kreisumlage; Antrittstermin Kreisbrandmeister Kujas; Städtebauförderung finalisieren; Ausgleichsstock/Gerbstedt; TVergG-Fassung; LAG-Frist; Grundstück Kirschberg 1a.

10. Quellennachweis

Rechtsprechung zum Finanzausgleich

- Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 16.07.2026, Az. 2 BvR 118/26: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2026/07/rk20260716_2bvr011826.html
- beck-aktuell, „Klage gegen Finanzausgleichsgesetz: Gemeinde scheitert an Jahresfrist“: <https://www.beck-aktuell.de/heute-im-recht/rechtsprechung/bverfg-2bvr11826-fristablauf-kommunalverfassungsbeschwerde-nach-landesverfassungsgericht-2026-09-10>
- ad-hoc-news.de, „Finanzausgleich Sachsen-Anhalt: Verfassungsbeschwerde wegen Fristversäumnis abgelehnt“: <https://www.ad-hoc-news.de/wirtschaft/finanzausgleich-sachsen-anhalt-verfassungsbeschwerde-wegen/70090650>
- Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt, Leitsätze zum Urteil vom 21.01.2025 (PDF; LVG 5/23 und LVG 6/23): https://mf.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MF/Dokumente/Finanzen/Kommunaler_Finanzausgleich/2025/LVerfG-LSA_20250121_23-05_Urteil_ANONYM_u.pdf
- Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt, Entscheidungen: <https://verfassungsgericht.sachsen-anhalt.de/entscheidungen/>
- Landesverfassungsgericht, Pressemitteilungen: <https://justizpressestelle.sachsen-anhalt.de/landesverfassungsgericht>
- LTO, „Kreise klagen wegen schlechter Finanzausstattung“ (Verfahren der Landkreise) ▲ : <https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bverfg-2bvr185019-kommunalverfassungsbeschwerde-laender-kommunen-kreise-finanzierung>
- BVerfG, Urteil vom 21.11.2017, 2 BvR 2177/16 (Fristbeginn bei vorgeschriebenem fachgerichtlichem Verfahren): https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/11/rs20171121_2bvr217716.html

FAG-Teilmassen und Landeshaushalt

- Ministerium der Finanzen, Kommunaler Finanzausgleich: <https://mf.sachsen-anhalt.de/finanzen/kommunaler-finanzausgleich>
- Ministerium der Finanzen, Kommunaler Finanzausgleich (Unterseite mit Teilmassen) ▲ : <https://mf.sachsen-anhalt.de/finanzen/page/kommunaler-finanzausgleich>
- Land Sachsen-Anhalt, Haushaltsplan 2025/2026 (PDF) ▲ : <https://mf.sachsen-anhalt.de/api/media/Haushaltsplan%202025%202026.pdf?collection=document>
- Ministerium der Finanzen, „250 Millionen Euro mehr für die Kommunen ab 2024“ (Altvorgang): <https://mf.sachsen-anhalt.de/ministerium-der-finanzen/news-detail/250-millionen-euro-mehr-fuer-die-kommunen-ab-2024>

REGENT Hettstedt und Sangerhausen

- Eigenbetrieb Rettungsdienst Landkreis Mansfeld-Südharz, REGENT Hettstedt: <https://www.rettungsdienst-msh.de/regent/regent-hettstedt/>
- Strukturwandel Sachsen-Anhalt, „Erster Spatenstich für Gesundheits- und Notfallzentren in Mansfeld-Südharz“: <https://strukturwandel.sachsen-anhalt.de/zukunft-mitgestalten/news-detail/erster-spatenstich-fuer-gesundheits-und-notfallzentren-in-mansfeld-suedharz>
- Strukturwandel Sachsen-Anhalt, „Spatenstich für Strukturwandelprojekt REGENT in Sangerhausen“: <https://strukturwandel.sachsen-anhalt.de/zukunft-mitgestalten/news-detail/spatenstich-fuer-strukturwandelprojekt-regent-in-sangerhausen>
- Landkreis Mansfeld-Südharz, Pressemitteilung „Strukturwandel-Projekt REGENT wird konkret“ (PDF, 2024): https://www.mansfeldsuedharz.de/fileadmin/mediamanager/SampleFiles/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen_2024/PM_REGENT_Hettstedt_121124.pdf

Hettstedt und Landkreis (Statusprüfung)

- Stadt Hettstedt, Startseite und Aktuelles: <https://www.hettstedt.de/>
- Stadt Hettstedt, Veranstaltungskalender: <https://www.hettstedt.de/aktuelles/veranstaltungskalender>
- hettstedt-live.de, „Aktuelle Straßenbau-Meldungen des Landkreises Mansfeld-Südharz“ ▲ : <https://www.hettstedt-live.de/2026/aktuelle-strassenbau-meldungen-des-landkreises-mansfeld-suedharz/>
- Landkreis Mansfeld-Südharz, Meldungen: <https://www.mansfeldsuedharz.de/aktuell/meldungen>

Landtag (Statusprüfung, nichts Neues)

- Landtag Sachsen-Anhalt, Lexikon (Rangmaßzahlverfahren, ständige Ausschüsse): <https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/service/lexikon>
 - Landtag Sachsen-Anhalt, Ausschüsse & Gremien: <https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/landtag/ausschuesse-gremien>
 - Liste der Mitglieder des Landtages von Sachsen-Anhalt (9. Wahlperiode) — Wikipedia ▲ : [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Mitglieder_des_Landtages_von_Sachsen-Anhalt_\(9._Wahlperiode\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Mitglieder_des_Landtages_von_Sachsen-Anhalt_(9._Wahlperiode))
-

Anlage: Stadtprofil Hettstedt — stehender Recherchekontext

Stand 10.10.2026. Diese Anlage gibt den Inhalt von `profil-hettstedt.md` wieder, damit die Ausgabe als Druckstück für sich steht. Das Profil wurde für diese Ausgabe um den BVerfG-Beschluss zur Jahresfrist, die Aktenzeichen des Landesverfassungsgerichtsurteils, den Prüfungsmaßstab, die REGENT-Eckdaten, die FAG-Teilmassen und einen neuen Prüfauftrag erweitert. Maßgeblich und fortgeschrieben wird die Datei im Repository.

Dieses Profil ist der stehende Kontext für jede Ausgabe. Es beantwortet die Frage, welche Landesvorgänge für **diese** Kommune einschlägig sind und welche nicht.

Eckdaten

Merkmal	Wert
Kommune	Stadt Hettstedt („Kupferstadt“)
Landkreis	Mansfeld-Südharz (MSH)
Einwohner	rund 14.000
Gemeindetyp	Einheitsgemeinde, kreisangehörig
Website	hettstedt.de

Was sich daraus für die Einordnung von Landesvorgängen ergibt

Kreisangehörige Einheitsgemeinde → Hettstedt ist beim **Sondervermögen Infrastruktur** unmittelbar eigener Empfänger eines Pauschalbudgets im Kommunalarm (Empfängerkreis: kreisfreie Städte, Landkreise, Einheits- und Verbandsgemeinden). Kein Umweg über den Landkreis. Rechtsgrundlage: **Infra-SVG vom 17.12.2025, GVBl. LSA 2025 S. 835**, in Kraft seit 01.01.2026. FAG-Änderung für 2025/2026: **Art. 3 Haushaltsbegleitetgesetz vom 25.02.2025, GVBl. LSA S. 374**. Kommunalarm-Volumen: **1.568.340.000 €**. Verfahrensfristen: vollständige Projektanzeige bis **31.12.2036**, Abschluss der Maßnahmen bis **31.12.2042**. Über **§ 4a LuKIFG** (parlamentarisches Verfahren abgeschlossen am 10.07.2026) sind die Mittel **neben anderen Bundesmitteln** einsetzbar — für eine Kommune unter Konsolidierungsaufgabe der Hebel, um Eigenanteile darzustellen.

Unter 100.000 Einwohnern → bei der **kommunalen Wärmeplanung** gilt die Frist **30.06.2028**, nicht die Frist 30.06.2026 (die betrifft in Sachsen-Anhalt nur Magdeburg und Halle). Der finanzielle Ausgleich des Landes bemisst sich nach der Einwohnerzahl. Rechtsstand — **korrigiert am 09.10.2026**: Belegt ist, dass das **Kabinett** das Landesgesetz zur kommunalen Wärmeplanung **beschlossen und dem Landtag zugeleitet** hat (Kabinettsbeschluss 08.07.2025 ▲) und dass nach dem Entwurf die **Gemeinden als planungsverantwortliche Stellen** bestimmt werden sollen. **Ein Landtagsbeschluss und eine Fundstelle im GVBl. LSA sind nicht belegt**; eine Quelle ging von einem Inkrafttreten 2025 aus, ob es dazu kam, ist offen. **Frühere Fassung dieses Profils sagte „vom Landtag beschlossen“ — das war zu bestimmt**. Damit ist auch die daraus gezogene Folgerung, die Pflicht unterliege **nicht der Diskontinuität** der abgelaufenen Wahlperiode, **nicht mehr gesichert**: Wurde das Gesetz bis zum Ende der 8. Wahlperiode nicht beschlossen, verfällt der Entwurf und muss neu eingebracht werden. **Unabhängig davon** folgt die Frist 30.06.2028 aus dem **Bund esgesetz** (Wärmeplanungsgesetz, in Kraft seit 01.01.2024), das die **Länder** verpflichtet; das Landesrecht regelt, **wer** im Land planungsverantwortlich ist. → **Praktische Reihenfolge**: vorbereiten ja (Leistungsbeschreibung, Datenlage, Ressourcenfrage), **vergeben nein**, solange die Verantwortlichkeit und der Ausgleich nicht belegt sind. Landesstand: 96 von 218 Gemeinden begonnen, 61 Konzepte fertig.

Haushaltskonsolidierung unter Auflage → Hettstedt hat Anfang März 2026 eine **Bedarfszuweisung aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 10.119.796,00 €** erhalten, um Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen. Auflage: Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung und Wiedererlangung gesicherter finanzieller Leistungsfähigkeit. Landesvorgänge mit Auswirkung auf Konsolidierungsaufgaben, Ausgleichsstock und FAG sind deshalb für Hettstedt überdurchschnittlich relevant.

Mitteldeutsches Revier → Mansfeld-Südharz ist einer von vier Landkreisen (zzgl. Stadt Halle), die zur Kohleausstiegs-Strukturwandelregion gehören. Damit sind für Hettstedt zusätzlich einschlägig: STARK-Programm des Bundes, Investitionsgesetz Kohleregionen, Masterplan Strukturwandel MSH, JTF. Diese Schiene ist bei den meisten anderen Kommunen Sachsen-Anhalts **nicht** verfügbar und wird deshalb oft übersehen.

LEADER → zuständig ist die **LAG Mansfeld-Südharz**, anerkannt am 09.03.2023, aktiv seit 2002, Förderphase bis 2027. Ein ausgefülltes Projektdatenblatt ist Voraussetzung für die Entscheidung von Steuerungsgruppe und Mitgliederversammlung. Kontakt LEADER-Management: 03475 / 612 387 · lag-mansfeld-suedharz.de · lag-ms.de

Strukturwandel vor Ort: Hettstedt ist bereits Standort

Wichtig für die Einordnung jeder Strukturwandelmeldung: In Hettstedt **läuft bereits ein gefördertes Vorhaben**. Die Frage lautet nicht mehr, ob die Stadt im Masterplan verankert ist, sondern wie der vorhandene Standortvorteil ausgebaut wird.

REGENT — Regionales Gesundheits- und Notfallzentrum. Der Landkreis errichtet an den Standorten **Hettstedt und Sangerhausen** Gesundheits- und Notfallzentren, die ambulante Versorgung, Notfallversorgung und Telemedizin bündeln, jeweils ergänzt um eine **neue Rettungswache**. Förderung aus dem **Strukturstärkungsgesetz** rund 22,55 Mio. €, davon **9,3 Mio. € für Hettstedt** und 13,2 Mio. € für Sangerhausen. Stand: **im Bau. Eckdaten belegt (10.10.2026): Spatenstich Hettstedt 10.03.2026**, Sangerhausen **25.03.2026** (mit Landrat Schröder, Ministerpräsident Schulze und Ministerin Grimm-Benne); **Gesamtinvestition Hettstedt 9,8 Mio. €** nach Angabe des Landkreises; **geplante Fertigstellung Mitte 2027**; Betrieb als Betriebsteil des Eigenbetriebs Rettungsdienst **gemeinsam mit den Helios Kliniken Mansfeld-Südharz**. *≈ Eigene Überschlagsrechnung:* Eigenanteil grob **0,5 Mio. €**, Förderquote etwa **95 %**. → **Umlagerelevanz, jetzt datierbar:** Mit der Fertigstellung **Mitte 2027** entstehen Betriebs-, Personal- und Unterhaltungskosten für **zwei** Zentren im **Ergebnishaushalt des Kreises** und damit mittelbar im Umlagebedarf. Die Frage für die Beratung des Kreishaushalts 2027: **Sind diese Folgekosten in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt, und mit welchem Kreisanteil nach der Vereinbarung mit Helios?** ▲ Das ist eine Frage, keine Behauptung, die Folgekosten seien nicht veranschlagt. Träger ist der **Eigenbetrieb Rettungsdienst Landkreis Mansfeld-Südharz — Bauherr ist der Landkreis, nicht die Stadt**; die Mittel laufen nicht über den Hettstedter Haushalt. Die Stadt ist Standortkommune mit Zuständigkeiten bei Erschließung, Verkehrsanbindung und Bauleitplanung. ▲ Zeitangaben widersprüchlich (Spatenstich Sangerhausen 25. März; ältere Darstellung mit Baubeginn 2025 und Inbetriebnahme der Rettungswache 2026); Bautenstand beim Eigenbetrieb erfragen.

H2HET — Grubenwassernutzung. Für das Stadtgebiet Hettstedt wird untersucht, ob **Grubenwasser aus dem ehemaligen Kupferbergbau** in einem thermisch-elektrisch gekoppelten System für den **Betrieb von Wärmepumpen** und als **Wasserbasis für die Elektrolyse zur Wasserstoffherzeugung** nutzbar ist, samt CO₂-Bilanz. Konsortium: RBFK e. V., Westsächsische Hochschule Zwickau, JENA-GEOS Ingenieurbüro GmbH. ▲ Laufzeit, Förderquelle und Ergebnisstand unbelegt. → **Direkter Bezug zur Pflicht-Wärmeplanung bis 30.06.2028:** Die Studie ist Vorarbeit für die Erhebung lokaler Wärmequellen und sollte vor der Ausschreibung gesichert werden.

Hettstedter Anschlussbahn. Am Industriestandort **Hettstedt/Großörner** wird die schienengebundene wirtschaftsnahe Infrastruktur ausgebaut: **Ersatzneubau der Brücken BW 1, BW 7, BW 8, BW 10 und BW 11** sowie Ausbau der **Hauptanschlussbahn Hettstedt**. Volumen **über 23,5 Mio. €** von Bund und Land über die Richtlinie **REVIER 2038** (Investitionsgesetz Kohleregionen). Ziel: Aufhebung der Langsamfahrstellen (derzeit 30 km/h und 10 km/h), Verlagerung von Transportvolumen auf die Schiene, Anbindung bestehender Unternehmen **und Ermöglichung von Neuansiedlungen**. Grundlage: **Masterplan Strukturwandel MSH** (Kreistagsbeschluss). → **Für die Stadt:** Bauzeitraum und Auswirkungen auf Gemeindestraßen erfragen — fünf Brückenersatzneubauten sind ein erheblicher Eingriff, und die Stadt ist Straßenbaulastträger für kreuzende und begleitende Gemeindestraßen. → **Als Beleg:** Das Vorhaben zeigt, dass REVIER 2038 in Hettstedt praktisch funktioniert.

Rettungswachenprogramm des Landkreises. Die REGENT-Rettungswache in Hettstedt ist Teil eines Kreisprogramms: **rund 20 Mio. €** in den kommenden Jahren für neue Rettungswachen in **Helbra, Mansfeld, Schwenda** sowie an den **REGENT-Standorten Sangerhausen und Hettstedt**. ▲ Einzelfundstelle; Aufteilung und Finanzierungsquellen unbelegt. Die Rettungswache **Schwenda** wurde am **27.08.2026** eingeweiht. → **Folge für die Terminplanung:** Die Standorte konkurrieren um dieselben Planungs- und Baukapazitäten — relevant für die Einschätzung des Hettstedter Bautenstands. → **Argumentationshinweis, wichtig:** Aus dem Programm folgt **nicht**, dass der Landkreis freie Mittel hat. Investitionen laufen im Finanzhaushalt, nicht in der Ergebnisrechnung, in der das 52,4-Mio.-Defizit entsteht; REGENT ist überwiegend aus dem Strukturstärkungsgesetz gefördert (22,55 Mio. €, davon 9,3 Mio. € Hettstedt) und damit zweckgebunden. **Das Argument „der Kreis baut, also hat er Geld“ ist in der Umlagediskussion ein Eigentor.** Belastbar ist stattdessen die Frage nach den **dauerhaften Folgekosten** der fünf Wachen im Ergebnishaushalt und ihrer Abbildung in der mittelfristigen Planung bis 2029 — präzise, legitim und schwer auszuweichen.

HIP — Hettstedt Industrie Park, Großörner. Revitalisierung eines Industrieareals: **280.000 m² brutto, davon 172.000 m² frei verfügbar**, durch die **WEP Projektgesellschaft** im Auftrag der **HIP Land GmbH**, begleitet von der SEG-MSH. Lage südöstlich von Großörner neben dem Werk der **KME Mansfeld GmbH**; **Teilflächen liegen auf Hettstedter Gebiet**. Entwicklungsziel: Vorrang für **innovative und klimafreundliche Versorgungskonzepte**; es wird ermittelt, welche Branchen dafür in Frage kommen. Standortvorteile: Nähe zum KME-Werk, Anschluss ans regionale und überregionale Schienennetz. → **Die Verbindung zu H2HET ist der Ansatzpunkt:** Das HIP sucht ein klimafreundliches Versorgungskonzept, H2HET untersucht genau eine solche lokale Quelle. Ob der Zusammenhang bereits hergestellt wurde, ist aus den Quellen nicht ersichtlich.

Sachsen-Anhalt REVIER 2038 (IB) — die Förderschiene für die Gebietskulisse. **Fördersatz 90 %, Kommunen primär antragsberechtigt** (auch kreisangehörige Städte). **Projektanmeldung bei der IB muss der Antragstellung vorausgehen.** ▲ Angabe zur hälftigen Übernahme des kommunalen Eigenanteils durch das Land bezieht sich auf 2022; aktuellen Stand erfragen. Ob Kommunalarm-Mittel als Eigenanteil anerkannt werden, ist **ungeklärt** und vor jeder Planung bei der IB zu klären.

REVIERPIONIER — jährlicher Ideenwettbewerb, 1 Mio. € Preisgeld, **kein Eigenanteil**. Antragsberechtigt sind **Bürger, Vereine, gemeinnützige Institutionen, Kitas, Schulen** — **nicht die Stadt**. Für Hettstedt eine Multiplikatorenaufgabe. Aufruf 2026 lief vom 10.03. bis 14.04.2026; Ansprache für die Runde 2027 entsprechend im Februar.

GRW-Infrastrukturförderung (IB) — zweite, von REVIER 2038 getrennte Schiene für wirtschaftsnahe Infrastruktur. Fördersätze im Regionalbudget: **60 %** Regelsatz (gewerbliche und touristische Infrastruktur), **bis 80 %** bei besonderem Landesinteresse, **bis 90 % bei interkommunalen Kooperationsvorhaben mehrerer Kommunen**. Bausteine: Regionalbudget, Regionalmanagement, IREK, Industrie- und Gewerbegebiete, Gewerbezentren, Planungs- und Beratungsleistungen. Seit **01.01.2026** gilt ein neuer GRW-Koordinierungsrahmen; die **GRW-Landesregelungen sind noch in Überarbeitung**. Anträge sollen binnen eines Jahres nach Bestätigung des Antragseingangs vollständig sein. → **Der Hebel liegt im Wort „interkommunal“:** 90 % gibt es nur gemeinsam mit Nachbarkommunen — denselben Gesprächspartnern, mit denen die Kreisumlage abzustimmen ist.

Struktur der Landeszahlungen — warum der FAG nur die halbe Rechnung ist

Für die Einordnung jeder FAG-Meldung wichtig: **Rund die Hälfte der Landeszahlungen an die Kommunen läuft nicht über den Finanzausgleich.**

Angabe (Haushaltsjahr 2026)	Betrag
Gesamtzahlungen des Landes an die Kommunen	4.277,0 Mio. €
davon FAG-Zuweisungen (Finanzausgleichsmasse)	rund 2.136,1 Mio. €
davon außerhalb des FAG	2.140,9 Mio. € — rund 50 %
Vergleich 2025, außerhalb des FAG	2.088,1 Mio. € — rund 49 %

→ **Konsequenz für 2027:** Der FAG braucht ein **Gesetz**, die Zahlungen außerhalb des FAG brauchen einen **beschlossenen Landeshaushalt**. Beides fehlt. Die Planungsunsicherheit betrifft damit nicht nur die FAG-Masse, sondern **die Landeszahlungen an die kommunale Ebene insgesamt**.

→ **Arbeitsauftrag für die Kämmerei:** Einnahmepositionen des Haushalts 2027 nach Rechtsgrundlage sortieren:

Gruppe	Lage 2027
FAG-Zuweisungen	ohne Rechtsgrundlage
Landeshaushaltstitel außerhalb des FAG (Fachförderungen, Erstattungen, Zweckzuweisungen)	ohne beschlossenen Landeshaushalt
Eigene Erträge (Steuern, Gebühren, Beiträge, Konzessionsabgaben)	nicht betroffen
Zweckgebundene Bundes- und Strukturwandelmittel (Kommunalarm, REVIER 2038, Strukturstärkungsgesetz)	eigene Rechtsgrundlagen, nicht von der Landesregierungsbildung abhängig

→ Die vierte Gruppe ist der Grund, warum Kommunalarm und REVIER 2038 in diesem Briefing dauerhaft priorisiert werden: **die einzigen größeren Investitionsmittel, die nicht an der Landesregierungs- bildung hängen**.

Empirischer Befund dazu — Kassenstatistik 1. Halbjahr 2026 (Statistisches Landesamt): Was für 2027 als Risiko beschrieben ist, ist 2026 bereits eingetreten.

Angabe	1. Halbjahr 2026
Finanzierungsdefizit der Kommunen	339 Mio. € (Vorjahr 124 Mio. €)
Einzahlungen / Auszahlungen	4,628 Mrd. € / 4,967 Mrd. €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Ausgleichsleistungen	2,473 Mrd. € — -5,9 %
Steuereinnahmen	1,061 Mrd. € — +0,9 %
kreisangehörige Gemeinden einschl. VG	-178 Mio. € (rund 52,5 % des Gesamtdefizits)
Kommunen mit Defizit	189 bzw. 76,5 % (Vorjahr 60,7 %)

≈ *Eigene Überschlagsrechnungen, keine Quelle:* Von der Verschlechterung um 215 Mio. € entfallen rund **73 % auf die Einnahmeseite** (-156 Mio. € Einzahlungen gegenüber +58 Mio. € Auszahlungen). Der Einzahlungsrückgang erklärt sich **nahezu vollständig** aus den gesunkenen Zuwendungen (-5,9 % von 2,473 Mrd. € entspricht rund -155 Mio. €).

Parlamentsreform 2026 — der Rechtsweg zum Landesverfassungsgericht ist abgesichert. Eingbracht im **März 2026** von CDU, Die Linke, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, beschlossen im **April 2026** nach namentlicher Abstimmung mit den Stimmen von fünf der sechs Fraktionen. Kernpunkt für Kommunen: **Scheitert die Wahl von Verfassungsrichtern im Landtag, darf das Landesverfassungsgericht selbst Wahlvorschläge einreichen; für diese Kandidaten genügt die absolute Mehrheit.** Weiter: Absicherung des Gerichts, gesetzliche Verankerung der Landeszentrale für politische Bildung, Schutz der konstituierenden Sitzung, Vorschlagsrecht für das Präsidentenamt nicht mehr allein der stärksten Fraktion, Kündigung von Staatsverträgen nur durch Landtagsbeschluss, Verbot der Kreuzbeschäftigung, höchstens fünf Mitarbeiter je Abgeordneten, 8. Mai und 17. Juni als Gedenktage. **▲ Nicht zu verwechseln mit der Parlamentsreform 2020**, auf die dieses Briefing am 20. und 23.09.2026 Bezug genommen hat (Entfall der 14-Tage-Frist für den ersten Wahlgang).

→ **Bedeutung für die Stadt:** Die **kommunale Verfassungsbeschwerde beim Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt** ist der Rechtsweg einer Gemeinde gegen einen Finanzausgleich — ein **eigener** Weg, nicht zu verwechseln mit dem BVerfG-Verfahren der Landkreise zur Mindestausstattung. Dass die Besetzung des Gerichts gegen eine Blockade im Landtag abgesichert ist, hält diesen Weg offen. **▲ Das ist keine** Aussage darüber, dass eine Blockade droht, und keine Empfehlung, diesen Weg zu gehen.

Konnexitätshebel „wer anordnet, zahlt“. Der Landkreistag hat dem Landtag zehn Kernforderungen vorgelegt (122. Landkreisversammlung, 10./11.09.2026), darunter verfassungsgemäße Finanzausstattung, das **Konnexitätsprinzip**, Verwaltungsmodernisierung, Investitionssicherung und Pauschalförderung statt kleinteiliger Programme.

Für Hettstedt sind **zwei saubere Konnexitätsfälle** dokumentierbar:

Fall	Auftrag des Landes	Ausgleich
Kommunale Wärmeplanung	Pflicht bis 30.06.2028 (Bundesrecht)	finanzieller Ausgleich u. a. nach Einwohnerzahl; 12,66 Mio. € landesweit vorgesehen ▲ (präziser als die früher geführten „rund 12 Mio. €“). <i>≈ Eigene Überschlagsrechnung</i> : für Hettstedt grob 80.000 € — Größenordnung, keine Zusage; Betrag beim MWU oder über LENA erfragen. Unterstützung bei Anträgen durch LENA
KiFöG	Betreuungs- und Beitragssystematik	Geschwisterregelung und Ausgleichszahlungen (bis 10,7 Mio. €/Jahr an die Gemeinden) laufen zum 31.12.2026 aus

→ **Arbeitsauftrag**: Bei beiden Vorgängen die **Differenz zwischen aufgetragener Aufgabe und gewährtem Ausgleich** dokumentieren — bei der Wärmeplanung nach der Vergabe, beim KiFöG in den Szenarien. Eine Stadt dieser Größe setzt das Prinzip nicht allein durch, aber belegte Einzelfälle sind das Material, aus dem Verbandsforderungen belastbar werden.

Arbeitsebene Städte- und Gemeindebund: **Bernward Küper**, Landesgeschäftsführer — fachlicher Ansprechpartner für Rückfragen zum Finanzausgleich.

Verbandsspitzen (Stand 04.10.2026): **Andreas Dittmann**, Präsident des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt — **für Hettstedt der sachlich nächststehende Ansprechpartner**, weil der Verband die kreisangehörigen Städte und Gemeinden vertritt. **Götz Ulrich**, Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt — vertritt die Landkreise und damit bei der Kreisumlage die Gegenseite.

Der Rechtsstand des FAG und zwei Regelungen, die mit 2026 auslaufen (Stand 08.10.2026). Letzte Änderung: **Art. 3 des**

Haushaltsbegleitgesetzes vom 25.02.2025, verkündet im GVBl. LSA Nr. 3 vom 07.03.2025, S. 374, geltend **für die Jahre 2025 und 2026**.

Finanzausgleichsmasse **2025: +39,8 Mio. € auf 2.135,3 Mio. €, 2026: +40,6 Mio. € auf 2.136,1 Mio. €**; FAG-Anteil an allen Landeszahlungen 2025 rund 49 %, 2026 rund 50 %. **Kreisumlagezuschlag: je 40 Mio. € pauschal für die Landkreise in 2025 und 2026**, überführt in die Schlüsselzuweisungsmasse der Landkreise. ▲ Diese Beträge stammen aus der **Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes zum Entwurf**; die beschlossene Fassung kann abweichen. ▲ Widerspruch in der Quellenlage: Eine MF-Seite nennt die geltende Fassung „gültig ab 01.01.2025 (GVBl. LSA S. 374)“, ein dort hinterlegtes FAG-Dokument „neugefasst 20.03.2024, gültig ab 01.01.2024“ — konsolidierte Fassung beim MF anfordern.

Belegte Teilmassen des FAG (Stand 10.10.2026) ▲ Angaben von MF-Seiten bzw. aus dem Haushaltsplan 2025/2026, möglicherweise nicht der neueste Stand: **Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG 1.071.760.000 € (2025); Investitionspauschale je 160 Mio. € (2025 und 2026)**; Finanzierungssaldo des Landeshaushalts – **1.097.338.600 € (2025)**. *≈ Eigene Überschlagsrechnung zur Investitionspauschale*: bei Verteilung nach Einwohnerzahl und rund 2,16 Mio. Einwohnern im Land etwa **74 € je Einwohner**, für Hettstedt grob **1,0 Mio. €**. ▲ Die Einwohnerzahl ist eine **Annahme**, der **Verteilungsschlüssel ist nicht belegt** — der tatsächliche Betrag steht im eigenen Haushalt. → **Dritte Position ohne Grundlage für 2027**: Neben Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagezuschlag läuft auch die **Investitionspauschale** mit der FAG-Änderung 2025/2026 aus. Sie finanziert typischerweise den **Eigenanteil** bei Förderprojekten — betrifft also Quartierspark, Kunstrasenplatz und Städtebauförderung unmittelbar. **Für 2027 nicht als gesicherte Einnahme veranschlagen**.

→ **§ 2 Abs. 3 FAG: das Land ist verpflichtet**. Für die **Haushaltsjahre nach 2026** ist die aufgabengerechte kommunale Finanzierung **rechtzeitig zu ermitteln und anzupassen** ▲ (Wortlaut am Gesetzestext prüfen). Damit ist die offene FAG-Frage 2027 nicht nur politisch unbefriedigend, sondern die **Nichterfüllung einer gesetzlichen Pflicht** — ein Argument für Vorbericht, Kommunalaufsicht und Spitzenverbände. Formulierungsvorschlag für den Vorbericht in der Ausgabe vom 08.10.2026, Ziffer 7.3.

→ **Das Änderungsvehikel war ein Haushaltsbegleitgesetz**. Die FAG-Regelung hing also am Haushaltsgesetz. Für 2027 folgt daraus: **Ohne Haushaltsgesetz kein Haushaltsbegleitgesetz und damit keine FAG-Regelung** — beides ist dieselbe Frage, nicht zwei.

→ **Zweites Umlagerisiko 2027**. Läuft der **Kreisumlagezuschlag** mit der Änderung aus, fehlt den Landkreisen ab 2027 Geld, das den Umlagedruck dämpfen sollte. *≈ Eigene Überschlagsrechnung, grob und ohne Verteilungsschlüssel*: 40 Mio. € auf die **elf Landkreise** wären im Schnitt rund **3,6 Mio. € je Kreis**; tatsächlich wird über die Schlüsselzuweisungsmasse verteilt, der MSH-Anteil kann deutlich abweichen. **Vor der Beratung des Kreishaushalts 2027 klären**.

Die Haushaltslage des Landes für 2027, belegt (Stand 07.10.2026). Nach den ersten Anmeldungen der Ressorts klappt im Landeshaushalt 2027 eine Lücke von **deutlich mehr als 1 Mrd. €**. Den Ministerien stehen 2027 nach Abzug der Personalkosten **21 % weniger** Mittel zur Verfügung als 2025, 2028 **25 % weniger**. Allein der letzte Tarifabschluss belastet den Landeshaushalt mit **500 Mio. €** über 27 Monate. Finanzminister **Michael Richter** (CDU): Personal müsse weiter reduziert werden, sonst sei die Lücke „nicht einmal annähernd zu schließen“; Einstellungsstopp mit Ausnahmen für Polizei und Schulen. Richter sieht die **geschäftsführende Landesregierung** in der Pflicht, den Entwurf einzubringen, wenn bis Jahresende keine neue Regierung gebildet ist. ▲ Das **Datum** dieser Äußerungen ist nicht belegt; die Zahlen stimmen zwischen zwei unabhängigen Fundstellen überein. Primärquelle beim MF beschaffen.

→ **Warum das die Einnahmeseite zweigeteilt betrifft**. *≈ Eigene Überschlagsrechnung, eine Größenordnung und keine Prognose*: Würde die Ressortquote von 21 % unverändert auf die kommunalen Titel **außerhalb des FAG** (2.140,9 Mio. €) durchschlagen, entspräche das rund **450 Mio. €** — gut **10 %** aller Landeszahlungen an die Kommunen. ▲ Die 21 % beziehen sich auf die verfügbaren Ressortmittel nach Personalkosten, nicht auf kommunale Zuweisungen; zweckgebundene Bundes- und Strukturwandelmittel und gesetzlich gebundene Leistungen sind nicht erfasst. **Konsequenz**: Die Titel außerhalb des FAG brauchen im Vorbericht 2027 ein **eigenes Szenario** — sie sind nicht durch eine gesetzliche Verteilungsmasse geschützt.

Drei Szenarien für den FAG 2027 — Stand 03.10.2026. Die Risikoart unterscheidet sich, nicht nur der Zeitpunkt:

Szenario	Folge für FAG und Landeshaushalt	Vorsorge im Haushalt
Koalition mit stabiler Mehrheit	kommt, möglicherweise spät	Nachtragshaushalt einkalkulieren
Neuwahl oder anhaltende Blockade	kommt im Haushaltsjahr 2027 womöglich nicht	vorläufige Haushaltsführung
Parteiloser Ministerpräsident mit wechselnden Mehrheiten („Magdeburger Weg“, vom BSW vorgeschlagen; die Landesverfassung verlangt keine Parteizugehörigkeit)	kommt möglicherweise, aber jede Regelung braucht eine eigene Mehrheit	Bandbreite planen — Inhalt bis zur Verkündung unsicher

→ Das dritte Szenario ist **keine Variante von „kommt spät“**, sondern eine eigene Kategorie: Nicht der Zeitpunkt ist unsicher, sondern der **Inhalt**. Ein FAG, für das im Plenum eine Gelegenheitsmehrheit gefunden werden muss, kann anders ausfallen als eingebracht. Gleiches gilt für die KiFöG-Nachfolgeregelung (Frist 31.12.2026).

Was „vorläufige Haushaltsführung“ rechtlich heißt — Art. 94 Verf LSA (Haushaltsvorgriff). Ist bis zum Ende eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht durch Gesetz festgestellt, darf die Landesregierung bis zur Verkündung nur die Ausgaben leisten und Verpflichtungen eingehen, die nötig sind, um (1) **gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen durchzuführen**, (2) **rechtlich begründete Verpflichtungen des Landes zu erfüllen**, (3) **Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwecke weiter zu gewähren**, sofern im Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge veranschlagt waren. Kreditaufnahme höchstens **ein Viertel** der im Vorjahresplan veranschlagten Einnahmen. ▲ Normtext nach einer Normdatenbank wiedergegeben; vor Verwendung in einer Beschlussvorlage am Verfassungstext des Landtages prüfen.

→ **Das schärft das Sortierkriterium für die Einnahmen 2027.** Nicht nur „welche Rechtsgrundlage?“, sondern: **War der Landeshaushaltstitel, aus dem die Einnahme kommt, im Haushaltsplan eines Vorjahres veranschlagt?** Nur dann greift die Fortsetzungsermächtigung der Nr. 3. Daraus folgt die Rangfolge: eigene Erträge und Bundesmittel/Sondervermögen sind terminlich belastbar; laufende, bereits veranschlagte Landeszuwendungen sind gedeckt; **Erstbewilligungen aus neuen Landesprogrammen sind nicht als gesicherte Einnahme zu veranschlagen.** Ob Schlüsselzuweisungen ohne FAG-Regelung 2027 unter Nr. 2 fallen, ist **Rechtsfrage** — beim Ministerium der Finanzen erfragen, nicht annehmen.

Wer den Entwurf einbringt. Die alte Landesregierung bleibt geschäftsführend im Amt, bis eine neue gebildet ist; zieht sich die Regierungsbildung über den Jahreswechsel, ist sie **berechtigt und verpflichtet**, dem Landtag einen Haushaltsentwurf vorzulegen — der dann eine parlamentarische Mehrheit finden muss (Verfassungsblog, Simon Diethelm Meyer, 16.09.2026) ▲ Fachbeitrag, keine amtliche Auskunft.

Zeitachse der Regierungsbildung (Stand 07.10.2026). Der Landtag der 9. WP hat sich am **06.10.2026** konstituiert; 82 der 83 Abgeordneten waren anwesend. **Tobias Rausch** (AfD) wurde mit **48 Ja** gegen 19 Nein zum **Landtagspräsidenten** gewählt — der erste AfD-Landtagspräsident in der Bundesrepublik. Vizepräsidenten: **Hans-Thomas Tillschneider** (AfD) und **Carsten Borchert** (CDU); der **dritte Vizeposten bleibt unbesetzt**, nachdem **Armin Willingmann** (SPD) mit **33 Ja gegen 48 Nein** scheiterte. *≈ Eigene Überschlagsrechnung: 48 + 19 = 67 Wertungen bei 82 Teilnehmern, also rund 15 Enthaltungen oder ungültige Stimmen;* AfD und BSW haben zusammen **44 Sitze**, also haben **mindestens vier** Abgeordnete anderer Fraktionen für Rausch gestimmt — bei geheimer Wahl nicht zuordenbar. ▲ **Widerspruch zum Zuteilungsverfahren:** Das Lexikon des Landtages nennt das **Rangmaßzahlverfahren** (Hare/Niemeyer-Typ), die Presse nannte **Sainte-Laguë/Schepers**. *≈ Eigene Rechnung mit den Fraktionsstärken (AfD 39, CDU 15, SPD 8, Grüne 8, Linke 8, BSW 5 von 83): beide Verfahren führen zum selben Ergebnis* — bei 12 Sitzen 6 für die AfD, bei 11 Sitzen 5. **Der Streit hängt an der Größe, nicht am Verfahren.** *≈ Vergleichsmaßstab, belegt für die 8. Wahlperiode: elf ständige Ausschüsse mit je 13 Mitgliedern. Eine neue Geschäftsordnung für die 9. WP wurde beschlossen; die Ausschussgröße ist aus den vorliegenden Quellen nicht belegbar* (11 nach Empfehlung der Landtagsverwaltung = 5 AfD-Sitze, 12 nach Forderung der AfD-Fraktion = 6 und damit 6:6). Ein Liveblog-Titel spricht davon, die AfD wolle die Geschäftsordnung „nun doch nicht ändern“ ▲ — das ist keine Beschlusslage. **Solang e die Ausschussgröße offen ist, gibt es im Landtag keinen Ausschuss als Adressaten kommunaler Anliegen; der Weg läuft über die Spitzenverbände. Ministerpräsidentenwahl von Ulrich Siegmund für Dezember 2026 angekündigt, ausschließlich für den ersten Wahlgang;** AfD 39 Sitze, erforderlich 42, BSW will sich enthalten ▲, Wahl ist geheim. SPD, Grüne, Linke und BSW verhandeln parallel über einen parteilosen Ministerpräsidenten, ohne CDU ohne Mehrheit. → **Ein Haushaltsgesetz 2027 bis zum 31.12.2026 ist damit unwahrscheinlich; der Haushaltsvorgriff ist das zu planende Szenario, nicht das unwahrscheinliche.**

→ **Argumentationslinie für Vorbericht und Kommunalaufsicht:** Die Verschlechterung der kommunalen Haushaltslage ist **einnahme- und preisgetrieben, nicht ausgabengetrieben** — belegbar über die Kassenstatistik, die Inflationsrate (September 2026: **3,4 %**) und den Dieselpreis (+43, 3 % gegenüber September 2025, unmittelbar relevant für Bauhof, Winterdienst und Feuerwehr). Eine Konsolidierungsaufgabe, die auf Ausgabendisziplin zielt, adressiert damit nicht die Ursache.

Dauerbeobachtung: Kreisumlage Mansfeld-Südharz

Konfliktfeld mit unmittelbarer Haushaltswirkung für Hettstedt:

- **Kreisumlage 2026: 40 %.** Der Landkreis schöpft den rechtlich möglichen Spielraum stärker aus, um seine Einnahmesituation zu stabilisieren.
- Der **Kreishaushalt 2026 wurde erst im zweiten Anlauf** vom Landesverwaltungsamt genehmigt, verbunden mit Auflagen. Der erste Beschluss vom 10.12.2025 war wegen erheblicher Verstöße gegen geltendes Haushaltsrecht beanstandet worden. Die Festsetzung auf 40 % erfolgte durch **Kreistagsbeschlüsse vom 11.02.2026**, mit denen die ursprünglichen Regelungen aufgehoben und neu gefasst wurden.
- **Die Haushaltslage des Kreises, belegt:** Der **Ergebnishaushalt 2026** wies ein Defizit von **52,4 Mio. €** aus und war damit **nicht ausgeglichen; Rücklagen zum Ausgleich sind nicht vorhanden**, die mittelfristige Planung weist **weitere massive Defizite bis 2029** aus. Das

Landesverwaltungsamt prüfte namentlich **Haushaltsausgleich und Festsetzung der Kreisumlage** und sah rechtlichen Anpassungsbedarf. Genehmigung im zweiten Anlauf mit der **Auflage, das Finanzplanungsergebnis um 9,6 Mio. € zu verbessern**, und mit **angeordneter Haushaltssperre** (nur notwendige Ausgaben, bis die Verbesserung erreicht ist).

- **Liquiditätskredite: genehmigter Höchstbetrag 250 Mio. €.** Das Landesverwaltungsamt hat den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite von **250 Mio. €** genehmigt; der Landkreis hatte dargelegt, dass dieser Rahmen zur **Sicherung der Zahlungsfähigkeit** notwendig ist. *≈ Eigene Überschlagsrechnung:* Das ist rund das **32-fache** der genehmigten Investitionskreditaufnahme (7,8 Mio. €) — die Signatur eines Haushalts, dessen Problem der **laufende Betrieb** ist, nicht die Investition. **▲ Ein Höchstbetrag ist keine Inanspruchnahme.** Tatsächliche Inanspruchnahme und daraus folgender Zinsaufwand im Ergebnishaushalt sind beim Landkreis zu erfragen; der Zinsaufwand ist die Brücke zwischen Liquiditätslage und Umlagehöhe.
- **Vorgeschichte:** Ein Gericht hatte zugunsten der Kommunen entschieden; der Landkreis musste die Kreisumlage rückwirkend senken. Im April 2024 wurde beschlossen, durch rückwirkende Senkung der Umlagesätze für **2017–2023 rund 39 Mio. €** an die Städte und Gemeinden zurückzuzahlen.

Der Rechtsweg gegen einen Finanzausgleich — Fristen und Maßstab (Stand 10.10.2026).

- **BVerfG, Beschluss vom 16.07.2026, Az. 2 BvR 118/26:** Die Kommunalverfassungsbeschwerde einer **kreisangehörigen Gemeinde im Salzlandkreis** gegen Bestimmungen des Gesetzes zur Änderung des FAG LSA ist **unzulässig** — die **Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG** war versäumt. Die Normen galten rückwirkend zum 01.01.2022 und waren am **11.04.2022 verkündet**; die Frist läuft ab **Verkündung**. Das LVerfG hatte am 21.01.2025 zurückgewiesen, die Gemeinde ging erst am **16.01.2026** nach Karlsruhe. → **Der Weg über das Landesverfassungsgericht verlängert die Bundesfrist nicht.** **▲ Nach 2 BvR 2177/16 (2017)** beginnt die Jahresfrist erst mit Abschluss eines fachgerichtlichen Verfahrens, **wenn** dieses nach § 90 Abs. 2 BVerfGG vorgeschrieben ist; die Abgrenzung im neuen Fall ist nur aus Berichten entnommen, nicht am Volltext geprüft.
- **LVerfG LSA, Urteil vom 21.01.2025, Az. LVG 5/23 (eine Stadt) und LVG 6/23 (ein Landkreis).** ✓ Damit ist das früher offene Aktenzeichen geklärt. **Prüfungsmaßstab:** Dem Gesetzgeber steht bei der Bemessung des kommunalen Finanzbedarfs ein **weiter Spielraum** zu; die Kontrolle beschränkt sich darauf, ob die Methode **offensichtlich fehlerhaft oder im Ansatz bzw. in der Methode klar widerlegbar** ist oder verfassungsrechtlichen Wertungen widerspricht. Ergebnis: **kein Verstoß**.
- → **Konsequenz für die Stadt — Korrektur der Einschätzung vom 07.10.2026:** Der Rechtsweg ist verfügbar, aber **schmal. Fristenkontrolle ja, Klagevorbereitung nein.** Die Arbeit gehört in die **Stellungnahme zum Gesetzentwurf** über die Spitzenverbände, in dokumentierte Konnexitätsfälle und in § 2 Abs. 3 FAG — nicht in eine Klageschrift.
- **▲ Zwei Verfahren nicht verwechseln: 2 BvR 118/26** betrifft eine **Gemeinde** und ist entschieden (unzulässig). Das Verfahren der **Landkreise MSH und Salzlandkreis zur Mindestausstattung** nach Art. 28 Abs. 2 GG ist davon unberührt und nach derzeitigem Kenntnisstand anhängig.

Der Landkreis prozessiert selbst in Karlsruhe. Mansfeld-Südharz hat gemeinsam mit dem **Salzlandkreis** eine **Kommunalverfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht** erhoben. Streitfrage: Haben auch Landkreise nach **Art. 28 Abs. 2 GG** einen Anspruch auf finanzielle **Mindestausstattung** gegenüber dem Land — absolut oder nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Landes? Der Landkreis Harz unterstützt die Beschwerde; der Kreistag MSH hat den Weg in einer Sondersitzung mit zwei Beschlüssen eröffnet. Begründungslage: Defizite der Landkreise von rund 180 Mio. €, MSH mit neun Defizitjahren in zehn Jahren, einem Drittel Bevölkerungsverlust und 10,2 % Arbeitslosenquote (2024). **▲ Eine Entscheidung ist nicht belegt; das Verfahren ist nach derzeitigem Kenntnisstand anhängig.**

→ **Wie die Umlageprüfung anzusetzen ist:** Nicht auf „der Kreis nimmt zu viel“ — das scheitert an der belegten Defizitlage. Sondern auf die **Abwägung:** Hat der Kreis dargelegt, dass er die Auswirkungen auf die Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden geprüft hat, und ist er den Auflagen auf der **Ausgabenseite** nachgekommen, bevor er die Einnahmeseite ausgeschöpft hat? Die Haushaltssperre mit der 9,6-Mio.-Auflage belegt, dass die Aufsicht Konsolidierungsbedarf beim Kreis selbst sah. Grundlage der Prüfung ist der **Genehmigungsbescheid des Landesverwaltungsamts samt Auflagen** — als kreisangehörige Gemeinde anforderbar.

→ **Taktisch für Hettstedt:** Die Rechtsposition, die der Landkreis gegenüber dem Land vertritt, steht Hettstedt gegenüber dem Landkreis zur Verfügung. Ein Landkreis, der sie in Karlsruhe geltend macht, kann sie gegenüber seinen kreisangehörigen Gemeinden schwerlich bestreiten.

→ Jede Änderung der Kreisumlage und jede kommunalaufsichtliche Maßnahme gegenüber dem Landkreis ist für Hettstedt berichtspflichtig.

Laufende lokale Vorgänge (Stand 10.10.2026)

- **Haushalt 2026 und Haushaltskonsolidierungskonzept** — behandelt in der Stadtratssitzung am **24.03.2026**; das Konsolidierungskonzept hat eine Laufzeit **bis 2034**. **▲** Einzelfundstelle (Lokalmedium); Beschlussstand im Ratsinformationssystem zu verifizieren.
- **Quartierspark zwischen Birkenhain und Kiefernweg** — offizieller **Baubeginn 30.09.2026**. **13.000 m²**, barrierefrei und multifunktional; klimaresiliente Gehölze, ökologische Regenwasserbewirtschaftung, Biodiversität. **Förderung 2,55 Mio. €, Gesamtvolumen rund 3 Mio. €, Bundesprogramm „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“.** *≈ Eigene Überschlagsrechnung:* Eigenanteil grob **0,45 Mio. €, etwa 15 %** — beide Ausgangszahlen sind gerundet überliefert, maßgeblich ist der Zuwendungsbescheid. **Offen und haushaltsrelevant:** Folgekosten der Unterhaltung im Ergebnishaushalt ab Fertigstellung, Zweckbindungsfrist des Bundesprogramms, Frage einer enthaltenen Landes-Kofinanzierung.
- **Kunstrasenplatz FC Hettstedt, Sportplatz Kirschweg** — **Vorgang am Infrastruktur-Sondervermögen.** Stadtratssitzung **24.03.2026**; nach Lokalmedium im **nichtöffentlichen Teil mehrheitlich beschlossen**, einschließlich Nutzungsvertrag und Umsetzungsregelungen **▲**. Projektvolumen **rund 1,1 Mio. €, Förderquote 50 %** (Fördermittel vom FC beantragt); ein Antrag der **CDU-BSH-Fraktion** sah vor, einen **Teil der Eigenmittel aus dem Infrastruktur-Sondervermögen** zu decken. Richtigstellung der Stadt zum MZ-Artikel vom 20.03.2026: Die Maßnahme ist im **Produkt Sportstätten als Zuwendung zu Investitionsfördermaßnahmen** eingeplant, die Bezugnahme auf „Erneuerung der Aschenbahn“ sei falsch. **▲** Der Text der städtischen Pressemitteilung ist in der Fundstelle lückenhaft. *≈ Eigene Überschlagsrechnung:* bei 1,1 Mio. € und 50 % bleiben **rund 550.000 € Eigenmittel**; welcher Anteil davon aus dem Sondervermögen kommen sollte, ist nicht belegt. **Offen:** Ist die Maßnahme im Kommunalarm angezeigt, ist sie in der Mittelanmeldung 2027 enthalten, und wie viel Pauschalbudget bindet sie?

- **Investitionsstau** der städtischen Infrastruktur: **rund 21 Mio. €** — Angabe der Stadträtin **Dana Zimmer (FBM)** in der Ratsdebatte am 24.03.2026
▲ Einzelfundstelle (Lokalmedium), keine Verwaltungszahl. *≈ Eigene Überschlagsrechnung*: bei rund 14.000 Einwohnern etwa **1.500 € je Einwohner**. Durch die Verwaltung zu bestätigen oder zu korrigieren; gehört dann in den Vorbericht 2027, weil er die Folgekostenfrage jedes neuen Vorhabens trägt.
- **Haupt-, Wirtschafts- und Vergabeausschuss (HWV)** — als Ausschuss des Stadtrates belegt; Beschlussprotokolle veröffentlicht die Stadt als PDF (Beispiel: 28.01.2026, Spenden und Befreiungen von Bebauungsplänen). Relevant für die Prüfung der Spiegelbildlichkeit der Ausschussbesetzung.
- **Grundstücksverkauf Kirschberg 1a** — Ausschreibung der Stadt mit **Frist 20.12.2026** ▲ (Ausschreibungsseite der Stadt; die Liste enthält auch ältere Vergaben, Eintrag am eigenen Bestand verifizieren). **Haushaltsrelevanz**: Zuordnung des Erlöses zum richtigen Haushaltsjahr; Veräußerungserlöse sind gegenüber der Kommunalaufsicht erklärungsbedürftig (Vermögensverzehr versus Konsolidierungsbeitrag).
- **Kostenbeiträge Kindertagespflege** — Anpassung; Klarstellungen der Stadt zu Artikeln vom 19.02. und 14.03.2026.

Verwaltungsorganisation — belegte Zuständigkeiten

Gegenstand	Stelle / Quelle
Kommunale Wärmeplanung	Bauverwaltungsamt der Stadt ▲ (Leistungsverzeichnis der Stadt). Dass die Aufgabe zugeordnet ist, heißt nicht , dass die Planung begonnen hat. Dasselbe Amt bearbeitet Erschließungs- und Straßenbaubeiträge — die Ressourcenfrage ist vor der Leistungsbeschreibung zu klären.
Ratsinformationssystem	ratsinfo-online.net/hettstedt-bi/ — maßgeblich für die Gegenprüfung von Beschlusslagen, die bisher nur als Einzelfundstelle aus Lokalmedien vorliegen
Verwechslungsgefahr zwei Fristen 30.06.2026	Die Frist 30.06.2026 der Wärmeplanung betrifft nur Magdeburg und Halle (Hettstedt: 30.06.2028). Die Frist 30.06.2026 der Mittelanmeldung im Sondervermögen betrifft Hettstedt und ist verstrichen. Zwei verschiedene Pflichten am gleichen Datum — in Vorlagen immer mit Rechtsgrundlage zitieren.
Recherchegrundsatz (ab 02.10.2026)	Treffer zu Hettstedt und zum Landkreis ohne belegbares Datum werden nicht in die Tagesausgabe aufgenommen — auch nicht mit Warnzeichen. Anlass: Ein Altvorgang aus 2024 war am 01.10.2026 als möglicher Tagesbefund dargestellt worden.
Bürgerinformationsdienst des Landkreises	über mansfeldsuedharz.de — alle Kreistagssitzungen und Themen einsehbar, Sitzungen live im Internet verfolgbar ▲ . Kreistag 2024–2029: 48 stimmberechtigte Mitglieder zzgl. Landrat. Wöchentlich vom Hauptamt zu prüfen — so wird der Haushaltsentwurf 2027 sichtbar, ohne auf eine Antwort zu warten
Kindertageseinrichtungen	Eigenbetrieb der Kindertageseinrichtungen der Stadt Hettstedt , ▲ sieben Einrichtungen (eigenbetrieb-kita.de). Kostenbeiträge in einer eigenen Kostenbeitragsatzung geregelt. Der Finanzplan des Eigenbetriebs hat im Stadtrat mehrfach Rückfragen ausgelöst.

Warum die Eigenbetriebsstruktur für das KiFöG-Risiko zählt: Das Auslaufen der Geschwisterregelung zum **31.12.2026** wirkt **zweistufig** — zuerst im **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs** (dort entstehen Beitragserträge und Aufwendungen), erst über den **Zuschussbedarf** im städtischen Haushalt. Beide Ebenen müssen die Szenarien abbilden, sonst trägt der Wirtschaftsplan die Zahl im Vorbericht nicht. Zusätzlich zu prüfen: Nimmt die **Kostenbeitragsatzung** auf die Geschwisterregelung Bezug? Läuft die landesrechtliche Grundlage aus, während die Satzung sie weiter voraussetzt, entsteht zum 01.01.2027 ein **Satzungswiderspruch** mit unmittelbarer Wirkung auf die Beitragserhebung.

Bekanntmachungswesen

Der Stadtrat hat am **09.07.2024** beschlossen, das **Amtsblatt in der bisherigen Form abzuschaffen**. ✓ **Bestätigt am 09.10.2026 durch eine zweite Fundstelle**, mit einem rechtlich wichtigen Detail: Die Bekanntmachung erfolgt **online, mit Hinweisen in Schaukästen** — das entspricht dem Muster einer **Hinweisbekanntmachung**. Offen bleibt nur noch, ob die Umsetzung der eigenen Bekanntmachungssatzung in allen Punkten entspricht (dauerhafte Verfügbarkeit, Nachweis des Bekanntmachungszeitpunkts). Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen seither **über die Website der Stadt**, für Hettstedt und seine Ortsteile. ▲ Einzelfundstelle; maßgeblich ist die Bekanntmachungssatzung.

→ **Für die Recherche:** maßgeblicher Kanal ist hettstedt.de/neuigkeiten/bekanntmachungen/, nicht die Amtsblatt-Seite. →

Rechtlich: Bei elektronischer Bekanntmachung hängt die **Wirksamkeit von Satzungen** an der korrekten Umsetzung (dauerhafte Verfügbarkeit, Nachweis des Bekanntmachungszeitpunkts, gegebenenfalls Hinweisbekanntmachung). Fehler können Satzungen unwirksam machen — bei Abgabensatzungen mit unmittelbarer Haushaltswirkung.

Offene Prüfaufträge an Kämmerei und Rechtsamt (Stand 10.10.2026)

Prüfpunkt	Anlass
Erhält Hettstedt Ausgleichsleistungen nach dem MBAG LSA ?	OVG LSA hält § 1 Satz 2 MBAG LSA für unvereinbar mit Art. 87 Abs. 1 Verf LSA ▲ . Mutmaßlich OVG LSA, Urteil vom 24.07.2026, Az. 3 L 48/24 (Folgenbeseitigungsanspruch einer Gemeinde gegen das Land) — Identität der Entscheidung nicht belegt ; Volltext über das Aktenzeichen beschaffen
Werden Stellplatzablösebeträge vereinnahmt und zweckgerecht gebucht?	Bauordnungsnovelle, in Kraft seit 24.01.2026: Zweckbindung für öffentliche Parkflächen und Fahrradabstellanlagen
Stand der offenen rückzahlbaren Liquiditätshilfen	Präzedenz Gerbstedt: Bedarfszuweisung zur Ablösung einer früheren Liquiditätshilfe
Welche TVergG-LSA-Fassung liegt Vergabevermerken zugrunde?	Widersprüchliche Angaben zum Inkrafttreten der geänderten Fassung (01.11.2025 vs. 01.11.2026); Wertgrenzen sollen entfallen, Vereinfachungen bis Ende 2028
Szenarien KiFöG ab 01.01.2027	Geschwisterregelung und Ausgleichszahlungen von bis zu 10,7 Mio. €/Jahr an die Gemeinden sind bis 31.12.2026 befristet
Nimmt die Kostenbeitragssatzung Kita auf die KiFöG-Geschwisterregelung Bezug?	Fundstellen jetzt belegt (09.10.2026): geltende Kostenbeitragssatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen und die Inanspruchnahme von Tagespflege , beschlossen am 19.12.2017, Beschluss-Nr. SRT-1150/2017 , in Kraft 01.01.2018 (Amtliches Mitteilungsblatt Januar 2018). Die Stadt beabsichtigt eine Neufassung für die Kindertagespflege — Mitteilung vom 19.03.2026 mit Richtigstellung zu MZ-Artikeln vom 19.02. und 14.03.2026; ein Beschluss ist nicht belegt . Zwei mögliche Lagen: A Satzung nimmt Bezug → Satzungswiderspruch zum 01.01.2027, Änderung vorher nötig; B kein Bezug, Ermäßigung unmittelbar nach Landesrecht gewährt → ab 01.01.2027 gelten automatisch die vollen Satzungsbeiträge , Kommunikations- und Ertragsthema im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs. Die Neufassung betrifft nach ihrem Wortlaut die Tagespflege ; ob sie den Einrichtungsteil mit erfasst, ist nicht belegt — das ist der größere Posten. Szenarien zweistufig (Eigenbetrieb und Haushalt) rechnen
Entspricht die elektronische Bekanntmachung seit dem 09.07.2024 der Bekanntmachungssatzung?	Risiko unwirksamer Satzungen
Werden Kommunalarm-Mittel als Eigenanteil bei REVIER 2038 anerkannt?	Kumulierungsverbote sind im Förderrecht die Regel; vor jeder Planung bei der IB klären
Fristenkontrolle statt Klagevorbereitung: Verkündungsdatum einer FAG-Regelung 2027 im GVBl. LSA zur Akte nehmen, Wiedervorlage setzen	Die Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG läuft ab Verkündung , auch bei rückwirkendem Inkrafttreten, und ein Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht verlängert sie nicht (BVerfG, 16.07.2026, 2 BvR 118/26). Der Vermerk soll zugleich festhalten, dass der Prüfungsmaßstab dem Gesetzgeber einen weiten Spielraum lässt — damit im Stadtrat keine Erwartung entsteht, die der Rechtsweg nicht trägt. Stelle: Rechtsamt, Wiedervorlage im Hauptamt.
Kommunalarm: Ist die Mittelanmeldung 2027 (Frist 30.06.2026) erfolgt, welche Maßnahmen sind angezeigt , und wie viel des pauschalen Kommunalbudgets ist gebunden?	Eine vollständige Anzeige gilt als bewilligt — eine unterbliebene Anzeige bedeutet keine Mittel, nicht nur einen Formfehler. Betrifft namentlich den Kunstrassenplatz und die Disposition des Quartierspark-Eigenanteils. Stelle: Investitionsbank, telefonisch. Dringlichkeit: hoch.
Braucht die Verwendung von Sondervermögensmitteln einen Beschluss der kommunalen Vertretung ?	Widersprüchliche Quellenlage: eine Fundstelle hält einen Beschluss für erforderlich ▲ , eine zweite Recherche findet kein Beschlusserfordernis und verweist auf Kommunalverfassung und Haushaltsrecht. Klärung bei der Kommunalaufsicht oder über den Städte- und Gemeindebund. Praktisch: bis zur Klärung über einen

Prüfpunkt	Anlass
	Stadtratsbeschluss gehen — ein überflüssiger Beschluss schadet nicht, ein fehlender trägt das Risiko in die Verwendungsnachweisprüfung.
KiFöG-Berechnungsgrundlage: Wie groß ist die Differenz zwischen der Kinderzahl zum Stichtag 01.03.2024 und der heutigen Zahl in den sieben Einrichtungen — und gilt die eingefrorene Grundlage für 2027 noch?	Die Kinderzahl zum 01.03.2024 dient nach einer Fundstelle „bis 2027“ als Berechnungsgrundlage der Landesförderung ▲ ; die Formulierung ist mehrdeutig. Ein eingefrorener Stichtag schützt eine Gemeinde mit sinkender Kinderzahl; fällt er weg, sinkt die Förderung auf die tatsächliche Zahl. Stellen: Eigenbetrieb der Kindertageseinrichtungen und Kämmerei; Auslegungsfrage beim Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration.
Vermerk des Rechtsamts zu Form und Fristen der kommunalen Verfassungsbeschwerde beim Landesverfassungsgericht	Vorsorge, kein Verfahren: Es gibt keine FAG-Regelung 2027, gegen die sich eine Beschwerde richten könnte. Zweck ist, im Fall einer belastenden Regelung nicht erst mit der Grundlagenarbeit zu beginnen.
Quartierspark: Welche Folgekosten entstehen ab Fertigstellung, wie lang ist die Zweckbindungsfrist , und enthält die Förderung eine Landes-Kofinanzierung ?	13.000 m² Parkanlage ab 30.09.2026 im Bau. Unterhaltungslast (Pflege, Baumkontrolle, Spielplatzprüfung, Verkehrssicherung) ist unter der Konsolidierungsaufgabe begründungsbedürftig; Zahl durch den Bauhof je Quadratmeter rechnen, nicht schätzen. Zweckbindung in Anlagenbuchhaltung und Liegenschaftsverzeichnis vermerken. Landesanteil wäre von der Unsicherheit über den Landeshaushalt 2027 betroffen, reine Bundesmittel nicht.
Wird ein Sondervermögen von einer vorläufigen Haushaltsführung des Landes erfasst oder folgt es einem eigenen Wirtschaftsplan?	Betrifft die Kommunalalarm-Mittel unmittelbar. In den Quellen nicht beantwortet — Frage für das nächste Telefonat mit der Investitionsbank.
Wie hoch sind tatsächliche Inanspruchnahme und Zinsaufwand der Liquiditätskredite des Landkreises ?	Genehmigter Höchstbetrag 250 Mio. €; der Höchstbetrag sagt nichts über die Inanspruchnahme. Der Zinsaufwand belastet den Ergebnishaushalt und damit mittelbar den Umlagebedarf. Stelle: Kämmerei des Landkreises, hilfsweise Bürgerinformationsdienst.
Ist die Besetzung der Ausschüsse des Stadtrates spiegelbildlich zu den Fraktionsstärken?	Streit um die Ausschussbesetzung im Landtag vor der Konstituierung am 06.10.2026 macht auf eine Pflicht aufmerksam, die in der laufenden Wahlperiode leicht aus dem Blick gerät. Drei Prüffragen: (1) entspricht die tatsächliche Besetzung den aktuellen Fraktionsstärken, (2) welches Zuteilungsverfahren schreibt die Geschäftsordnung des Stadtrates vor (d'Hondt, Sainte-Laguë/Schepers, Hare/Niemeyer) und wird es angewandt, (3) haben sich die Fraktionsstärken seit der Kommunalwahl 2024 durch Wechsel, Austritte oder Mandatsniederlegungen verändert, ohne dass die Ausschüsse neu besetzt wurden? Maßgeblich sind KVG LSA und die Geschäftsordnung des Stadtrates ; die zur Spiegelbildlichkeit zitierte Rechtsprechung des OVG NRW betrifft anderes Landesrecht und ist nur Argumentationsmuster. Es liegt kein Anhaltspunkt für einen Verstoß in Hettstedt vor — der Prüfpunkt steht vorsorglich hier, weil eine fehlerhafte Besetzung im Kommunalverfassungsverstreit angreifbar ist und vorberatene Beschlüsse in Frage stellen kann.
Radwegprojekt (Altvorgang 2024): Waren dem damaligen Ausstieg Fördermittel zugeordnet, die der Stadt entgangen sind?	Pressemitteilung des Landkreises „Hettstedt verabschiedet sich aus wichtigem Radwegeprojekt“, Pressemitteilungsbestand 2024 ▲ (Monat nicht eindeutig belegt). Darstellung des Landkreises: keine Kreiszuständigkeit für Radwege abseits von Kreisstraßen; Hettstedt einzige Stadt, die der Vereinbarung nicht beitrug; Antrag und Route ohne Hettstedt geplant. Die dort genannte Begründung ist die Formulierung des Landkreises, kein festgestellter Sachverhalt; eine Stellungnahme der Stadt liegt in den Quellen nicht vor. Kein aktueller Vorgang — bei Gelegenheit zu klären, nicht dringlich.

Wiederkehrende Antragsfristen

Frist	Programm	Hinweis
31.03. und 30.09.	Sachsen-Anhalt REGIO (IB)	zwei Antragstermine je Jahr, vorbehaltlich verfügbarer Haushaltsmittel ▲ ; Planungsmaßnahmen bis 80 % , max. 100.000 € ; Regionalbudget bis 300.000 €/Jahr über max. 3 Jahre, setzt Regionalmanagement und/oder IREK voraus. Antrag schriftlich an IB, Domplatz 12, 39104 Magdeburg
30.11.	Städtebauförderung (StäBauFRL)	Antrag vor Maßnahmenbeginn; Zuschuss i. d. R. bis 2/3. ▲ Zuständigkeit klären: Richtlinie vom Ministerium, Servicebereich beim Landesverwaltungsamt
31.08.	Vereinsportstättenbau (IB)	jeweils für das Folgejahr ; die Frist für das Förderjahr 2027 ist am 31.08.2026 abgelaufen
30.06. (Vorjahr)	Mittelanmeldung Kommunalarm nach § 10 Abs. 2 Infra-SVG	erstmalig für das Haushaltsjahr 2027 , Frist war 30.06.2026 — verstrichen ; für 2026 war keine Anmeldung vorgesehen. Stand bei der IB klären
31.01.	Jährliche Berichtspflicht nach § 10 Abs. 1 Infra-SVG	erstmalig zum Stichtag 01.01.2027 , Einreichung 31.01.2027 ▲
keine	Kommunalarm Sondervermögen Infrastruktur — Vorhabenanzeige	laufende Projektanzeige, keine Jahresfrist. Mindestinvestitionsvolumen 50.000 € , frühester Maßnahmenbeginn 01.01.2025 , Anzeige über das IB-Portal seit 02.01.2026 ; eine vollständige Anzeige gilt als bewilligt . Änderungen erst nach Vollständigkeitsbestätigung erfassbar; bei grundlegender Änderung (anderes Objekt, anderer Förderbereich) zurückziehen und neu anmelden ; Änderungen müssen im pauschalen Kommunalbudget bleiben, das die IB überwacht. ▲ Die IB-FAQ nennt widersprüchlich eine Anmeldefrist 31.01.2026 und „keine Frist außer 31.12.2036“ und gibt teils Entwurfsstände 2025 wieder — maßgeblich sind das beschlossene Infra-SVG und telefonische Auskünfte der IB
laufend	REVIER 2038 (IB)	90 % Fördersatz; Projektanmeldung vor Antragstellung ; kein Maßnahmenbeginn vor Bewilligung
offen	GRW-Infrastrukturförderung (IB)	Landesregelungen in Überarbeitung; Veröffentlichung abwarten, Vorhaben vorher abstimmen
10.03.–14.04.	REVIERPIONIER (Richtwert nach 2026)	nicht die Stadt, sondern Vereine, Schulen, Kitas; Ansprache im Februar
unbelegt	Ausgleichsstock (Volumen 2026: 40,9 Mio. € für Bedarfszuweisungen und zinslose rückzahlbare Liquiditätshilfen aller Kommunen des Landes)	feste Antragsfrist ließ sich nicht belegen — beim MF erfragen. Präzedenz 2024 : „FAG-Ausgleichszahlung 2024“ — kreisangehörige Gemeinden mit Einzahlungsverlusten durch das neue FAG konnten im vereinfachten Verfahren bis 30.09.2024 zusätzliche Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock beantragen (Altvorgang, kein laufendes Programm) — das Argumentationsmuster, falls der FAG 2027 Verluste bringt. ≈ <i>Eigene Überschlagsrechnung</i> : Die Bedarfszuweisung für Hettstedt (10.119.796,00 €) entspricht grob einem Viertel des Jahresvolumens — mit einer zweiten Zuweisung dieser Größenordnung ist nicht zu rechnen, die Konsolidierungsaufgaben sind der Preis dieser einen.
unbelegt	LEADER-Projektaufruf LAG MSH	Aufruf seit 01.07.2026 ▲ ; Einreichungsfrist beim LEADER-Management erfragen

Feste Anlaufstellen

Anliegen	Stelle
Bedarfszuweisung / Liquiditätshilfe	ausgleichsstock@sachsen-anhalt.de (Betreff: Gemeindenname + Art der Leistung)
Sondervermögen Infrastruktur	Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB)
LEADER	LAG Mansfeld-Südharz, 03475 / 612 387
Strukturwandel	SEG Mansfeld-Südharz mbH · strukturwandel.sachsen-anhalt.de
REVIER 2038 / Projektanmeldung	Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt REGIO	Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Domplatz 12, 39104 Magdeburg
GRW-Infrastrukturförderung	Investitionsbank Sachsen-Anhalt · Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
Kreishaushalt / Kreisumlage	Landkreis Mansfeld-Südharz, Kämmerei
REGENT Hettstedt	Eigenbetrieb Rettungsdienst Landkreis Mansfeld-Südharz
H2HET / Grubenwasser	JENA-GEOS Ingenieurbüro GmbH · RBFK e. V.
HIP Industriepark / Anschlussbahn	SEG Mansfeld-Südharz mbH · WEP Projektgesellschaft
Wärmeplanung (intern)	Bauverwaltungsamt der Stadt Hettstedt
Kita-Beiträge (intern)	Eigenbetrieb der Kindertageseinrichtungen · Kämmerei
Kommunalaufsicht	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Verbandsarbeit (kreisangehörige Städte)	Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt, Präsident Andreas Dittmann
Städtebauförderung	Ministerium für Infrastruktur und Digitales (MID)